

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

7712/2547

บริษัทเจริญประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กรรมการขนส่งทางบก

โจทก์

จำเลย

พ.ร.บ.รถยนต์ พ.ศ.2522 มาตรา 10, มาตรา 13, มาตรา 16, มาตรา 17

ป.พ.พ. มาตรา 1316

รถยนต์คันที่โจทก์ได้รับมอบกรรมสิทธิ์มาจากบริษัท บ. หมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร แต่รถยนต์พิพาทมีเพียงหัวเก๋งกับกระบะเท่านั้นที่เป็นของคันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 ส่วนคัสชีหรือเลขตัวรถและเครื่องยนต์เป็นของคันหมายเลขทะเบียน บ - 1317 ชัยภูมิ ซึ่งเจ้าของได้ขอลดทะเบียนรถยนต์ประเภทรถยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วนอุปกรณ์รถยนต์เก่า รถยนต์พิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการเอาอุปกรณ์หรือสังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้ และโดยที่หัวเก๋งกับกระบะไม่ใช่ทรัพย์สินประเภท รถยนต์พิพาทจึงเป็นรถยนต์คันใหม่ ไม่ใช่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ตามนัยแห่ง ป.พ.พ. มาตรา 1316 ดังนั้นการที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร โดยมีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไปให้จำเลยตรวจสอบ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรรมการขนส่งทางบกว่าด้วยการดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531 หมวด 2, 4 และ 6 การโอนรถ ข้อ 35 (1) ซึ่งอธิบดีกรรมการขนส่งทางบกอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10, 13, 16 และ 17 แห่ง พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522 แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.

2530 วางระเบียบไว้ และมีผลใช้ใช้ในทำนองเดียวกับกฎหมาย จำเลยชอบที่จะปฏิเสธ ไม่ยอมดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามคำขอของโจทก์ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ยกเลิกคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หมายเลขทะเบียน บ - 1317 ชัยภูมิ ให้แก่เลขตัวรถจากหมายเลขอาร์จีดี 21 - ปี 39988 เป็นหมายเลขเอจีดี 21 - 0006465 และแก้ไขเลขเครื่องยนต์ จากหมายเลข ที่ดี 25 - ที่ 19603 เป็นหมายเลข ที่ดี 23 - 002094 ในใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หมายเลข ทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ให้รถยนต์กระบะหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทเงินทุนบางกอกเอเซีย จำกัด และให้ จำเลยรับจดทะเบียนโอนรถยนต์หมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ให้โจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแสดงแทนเจตนาของจำเลย

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง ค่าฤชาธรรมเนียมให้เป็นพับ

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงที่คู่ความมิได้โต้เถียงกันรับฟังเป็นที่ยุติว่า โจทก์ เป็นผู้รับประกันภัยรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร เลขตัวรถ (คัสซี) อาร์จีดี 21 - ปี 39988 เลขเครื่องยนต์ ที่ดี 25 - ที่ 19603 จากผู้

เช่าซื้อโดยมีบริษัทเงินทุนบางกอกเอเซีย จำกัด เจ้าของเป็นผู้รับประกัน ต่อมา
รถยนต์คันดังกล่าวถูกคนร้ายลักไป โจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่บริษัทเงินทุน
บางกอกเอเซีย จำกัด และบริษัทเงินทุนบางกอกเอเซีย จำกัด ได้มอบกรรมสิทธิ์
รถยนต์ดังกล่าวให้แก่โจทก์แล้ว หลังจากนั้นเจ้าพนักงานตำรวจได้ยึดรถยนต์พิพาท
ที่ติดแผ่นป้ายทะเบียน บ - 1317 ชัยภูมิ เป็นของกลางและตรวจสอบพบว่าหัวเก๋ง
กับกระเบเป็นของรถคันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ที่ถูกลัก
ไป จึงคืนรถยนต์พิพาทให้แก่โจทก์ ต่อมาโจทก์ได้ยื่นคำขอจดทะเบียนรับโอน
รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร โดยนำรถยนต์พิพาท
ไปให้จำเลยตรวจสอบและแนบใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ห
- 7742 เป็นหลักฐาน จำเลยเห็นว่า รถยนต์พิพาทมีเพียงหัวเก๋งและกระเบเท่านั้นที่
เป็นของคันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ส่วนโครงคัสซีหรือตัว
รถและเครื่องยนต์เป็นของหมายเลขทะเบียน บ - 1317 ชัยภูมิ จึงปฏิเสธไม่ยอม
ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ให้แก่โจทก์

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า การที่จำเลยปฏิเสธไม่ยอม
ดำเนินการจดทะเบียนโอนรถยนต์ตามคำขอของโจทก์ชอบหรือไม่ เห็นว่า รถยนต์
คันที่โจทก์ได้รับมอบกรรมสิทธิ์มาจากบริษัทเงินทุนบางกอกเอเซีย จำกัด คือคัน
หมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร แต่รถยนต์พิพาทมีเพียงหัวเก๋งกับ
กระเบเท่านั้นที่เป็นของคันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ส่วน
คัสซีหรือตัวรถและเลขเครื่องยนต์เป็นของคันหมายเลขทะเบียน บ - 1317
ชัยภูมิ ซึ่งเจ้าของได้ขอจดทะเบียนรถยนต์ประเภทรถยนต์ที่ประกอบขึ้นจากชิ้นส่วน
อุปกรณ์รถยนต์เก่า รถยนต์พิพาทจึงเป็นทรัพย์สินที่เกิดจากการเอาอุปกรณ์หรือ
สังหาริมทรัพย์ของบุคคลหลายคนมารวมเข้ากันจนเป็นส่วนควบหรือแบ่งแยกไม่ได้
และโดยที่หัวเก๋งกับกระเบไม่ใช่ทรัพย์สินประเภท รถยนต์พิพาทจึงเป็นรถยนต์คันใหม่
ไม่ใช่รถยนต์คันหมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร ตามนัยแห่ง

ป.พ.พ. มาตรา 1316 ดังนั้น การที่โจทก์ยื่นคำขอจดทะเบียนโอนรถยนต์คัน
หมายเลขทะเบียน 9 ห - 7742 กรุงเทพมหานคร โดยมีได้นำรถยนต์คันดังกล่าวไป
ให้จำเลยตรวจสอบ จึงเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบกรมการขนส่งทางบกกว่าด้วย
การดำเนินการเกี่ยวกับทะเบียนและภาษีรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ พ.ศ. 2531
หมวด 2, 4 และ 6 การโอนรถ ข้อ 35 (1) ซึ่งอธิบดีกรมการขนส่งทางบกอาศัย
อำนาจตามความในมาตรา 10, 13, 16 และ 17 แห่ง พ.ร.บ. รถยนต์ พ.ศ. 2522
แก้ไขเพิ่มเติมโดย พ.ร.บ. รถยนต์ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2530 วางระเบียบไว้และมีผล
บังคับใช้ในทำนองเดียวกับกฎหมาย จำเลยชอบที่จะปฏิเสธไม่ยอมดำเนินการจด
ทะเบียนโอนรถยนต์ตามคำขอของโจทก์ได้ ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามาชอบแล้ว
ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นฎีกาให้เป็นพับ.

(สมชัย จึงประเสริฐ-พิรพล จันทรสว่าง-บุญรอด ตันประเสริฐ)

ศาลแพ่ง - นายสมคิด แสงธรรม

ศาลอุทธรณ์ - นายอิสระ นิยมละมัย

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ